



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
28/03/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 21/01/2020

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 **Autonomia**

- 1.** Il Comune di Civitavecchia, è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali e dal presente Statuto.
- 2.** Il Comune cura gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo umano, sociale ed economico in un quadro di solidarietà e di collaborazione con gli altri Enti e comunità locali.
- 3.** Il Comune di Civitavecchia ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Art.2 **Territorio – Popolazione**

- 1.** Sono elementi costitutivi del Comune di Civitavecchia il territorio e la sua comunità.
- 2.** La sede del Comune è il Palazzo Comunale.
- 3.** Il Comune di Civitavecchia riconosce al territorio comunale nelle sue peculiarità naturalistiche, ambientali, architettoniche ed urbane, il tratto qualificativo di Bene Comune.
- 4.** Il Comune di Civitavecchia, agendo attivamente per la tutela e valorizzazione del suo patrimonio ambientale e culturale, promuove la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici e privati che costituiscono il tessuto unitario ed unificante della sua Comunità.
- 5.** Il Comune opera per conservare e promuovere nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento l'identità storica di Città portuale e i caratteri distintivi della società Civitavecchiese.

Art.3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma: "d'azzurro, alla quercia di verde, fustata e sradicata al naturale, il tronco accostato dalle lettere maiuscole **O** e **C**, d'oro. Motto: S.P.Q.C. in lettere maiuscole d'oro, su lista d'azzurro bifida e svolazzante. Ornamenti esteriori da Città." Lo scudo è sormontato dalla corona da Città turrata, formata " da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili), con due cordonate a muro sui margini sostenenti otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero." Lo scudo di forma sannitica, è accostato da una fronda di alloro di verde con le bacche d'oro e da una fronda di quercia di verde con le ghiande d'oro, a semicerchio e tenute insieme da un nastro tricolore. Le lettere **O C** hanno per tradizione popolare il significato di "Ottimo Consiglio". Esso è riportato nei sigilli comunali.



2. Il gonfalone: " drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro, convessa verso l'alto: "CITTA' DI CIVITAVECCHIA". Le parti in metallo e i cordoni dorati. L'asta verticale ricoperta di velluto di giallo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo è inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro."
3. E' riportato nella pagina successiva.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.



Art.4

Il Santo Patrono

1. Il Santo Patrono della Città di Civitavecchia è “Santa Fermina” la cui festività ricorre il 28 aprile.

Art. 5

Principi ispiratori dell’azione Comunale

1. Il Comune di Civitavecchia, nel rispetto dei diritti dell’essere umano, delle coscienze e dei principi della Costituzione tutela la dignità di ogni persona favorendo i rapporti di solidarietà umana, familiare e sociale, l’incontro fra le generazioni in una visione globale della vita considerata nei suoi molteplici aspetti, i sentimenti di fratellanza universale e di pacifica convivenza e reciprocità di relazione tra i popoli, al diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
2. Hanno un carattere fondamentale le funzioni relative alla difesa e valorizzazione dell’ambiente, all’assetto e all’utilizzo del territorio, ai servizi sociali, alla tutela dei beni culturali, delle tradizioni locali e alla salvaguardia dei beni comuni.
3. Il Comune di Civitavecchia favorisce e promuove la più ampia partecipazione popolare alle scelte politiche ed amministrative, al fine di valorizzare le peculiarità e le caratteristiche del tessuto civile.
4. Per gli interventi previsti nel promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse reperibili sul suo territorio, il Comune di Civitavecchia utilizza forme dirette e indirette di gestione di servizi, attivando modalità di programmazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, armonizzando i vari interventi con le esigenze della comunità.
5. Per gli interventi previsti per l’assistenza, l’integrazione sociale e il diritto delle persone disabili, il Comune di Civitavecchia provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli Enti, Associazione ed Organi operanti nei seguenti settori: sociale, sanitario, socio-sanitario, educativo, ludico-ricreativo, sportivo, culturale ed urbanistico.
6. Il Comune di Civitavecchia collabora con l’Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Lazio, con gli Enti Locali, Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e le altre istituzioni territoriali che hanno poteri di intervento sul territorio al fine di accrescere il numero e la qualità di servizi resi alla popolazione e realizzare un efficiente sistema integrato di autonomia locale, al servizio dello sviluppo economico, sociale, civile ed etico.
7. Il Comune di Civitavecchia, in coerenza con il principio di sussidiarietà, partecipa attivamente alla determinazione e realizzazione delle politiche dell’Unione Europea affinché esse possano rispondere ai concreti interessi e bisogni della comunità, promuovendo e favorendo forme di partenariato e cooperazione internazionale.
8. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza e trasparenza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze della cittadinanza.

9. Il Comune coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuove lo sviluppo di una società che ne garantisca i diritti inalienabili alla vita al rispetto dell'identità culturale, di genere, linguistica, culturale e religiosa ed alla formazione laica in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, concorrendo a promuovere il diritto allo studio.
10. Il Comune di Civitavecchia condanna ogni forma di violenza e di sopraffazione e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e di democrazia affermatesi attraverso la Resistenza promuovendo iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico, e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana.

Art. 6

Commemorazioni e celebrazioni legate alla storia della città

1. Il Consiglio Comunale di Civitavecchia celebra, in maniera solenne, il 28 ottobre di ogni anno, l'anniversario dell'ultimo episodio di resistenza degli Arditi del Popolo contro migliaia di fascisti in marcia su Roma. Il Comune ne promuove gli aspetti culturali, storici e di memoria attiva coinvolgendo le nuove generazioni e le scuole cittadine "nel ricordo dei tanti di ogni appartenenza politica che, nel buio periodo del fascismo, si impegnarono anche con la vita, a difesa della libertà e della democrazia".
2. Il Consiglio Comunale di Civitavecchia celebra, in maniera solenne, il 17 marzo di ogni anno, anniversario dell'Unità di Italia, i patrioti e gli eroi civitavecchiesi che si sono particolarmente distinti nel corso della storia cittadina. Il Comune ne promuove la conoscenza, gli aspetti culturali, storici e di memoria attiva coinvolgendo le nuove generazioni e le scuole cittadine.

Art. 7

Principio di sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà in senso verticale e in senso orizzontale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti in cui la cosa pubblica risulti o potrebbe risultare danneggiata previo provvedimento motivato della Giunta.

Art. 8

Libertà e diritti

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, infonde la sua azione alla esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto della legge.

3. L'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è effettuato sulla base di una apposita relazione dell'Ente da rendere pubblica sul sito internet istituzionale. Nella relazione si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelto. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.
4. Nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge i servizi pubblici locali possono essere gestiti in economia mediante l'istituzione di una azienda speciale.

Art. 46

Verifiche sui servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale approva un documento concernente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica di bilancio secondo le normative vigenti.
2. I Dirigenti presentano annualmente una relazione allegata alla relazione della Giunta che illustra il conto consuntivo che confronti la gestione e i risultati raggiunti con il programma annuale e che evidenzia i costi dei servizi stessi.

Art. 47

Aziende speciali

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Gli atti fondamentali dell'azienda sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. Costituiscono atti fondamentali:
 - a) piano/programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina il rapporto tra Ente Locale ed azienda speciale;
 - b) Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) Il conto consuntivo;
 - d) Il bilancio di esercizio;
 - e) La carta dei servizi.
3. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione con la quale gli organi dell'Azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dall'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
4. L'organo di amministrazione dell'Azienda è nominato, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale, con votazione palese, per appello nominale; dura in carica fino alla ele-

zione del nuovo Consiglio Comunale. L'organo di Amministrazione relaziona al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno sull'andamento aziendale.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali debbono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e debbono inoltre possedere idonee capacità professionali.
6. Agli amministratori dell'Azienda si applica l'istituto della revoca con le stesse modalità previste per la nomina.
7. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
8. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo Statuto del Consorzio e la Convenzione fra gli Enti consorziati.

Art. 48

Partecipazione dei Comuni a società di capitale

1. Il Comune nel rispetto delle normative vigenti, può partecipare a società di capitali costituite al fine della gestione di servizi pubblici locali. Ove alla società per azioni partecipino altri Enti Locali e la Regione, i reciproci rapporti sono determinati attraverso specifici accordi.
2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello Statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente Locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà, inoltre, prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
3. L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per gli amministratori comunali.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce, attraverso specifiche iniziative, la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi di particolare interesse sociale.

Art. 49

Indirizzi e controlli per la gestione dei servizi pubblici

1. La Giunta Comunale presenta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di indirizzo gestionale per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte delle società è preceduta da una comunicazione preventiva al Sindaco il quale relaziona al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività delle società, aziende e istituzioni cui è conferita la gestione di servizi pubblici locali al fine di verificare se essa genera i risultati attesi in termini di efficienza e qualità dei servizi e se siano rispettati gli indirizzi generali da esso stabiliti.
4. Unitamente al rendiconto della gestione del Comune la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente e eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
5. Il Consiglio Comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei risultati ottenuti dai soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1 e, su proposta di un terzo dei consiglieri promuove, con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un determinato servizio pubblico locale. Entro un termine determinato, non superiore a sei mesi, i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza e l'applicazione dei necessari sistemi di monitoraggio delle carte dei servizi, del rispetto degli standard dei servizi erogati, dell'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 50

Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia. In base a tale principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio e i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in un regime di concessione.
3. Il Consiglio Comunale individua ed approva, con apposito atto, i principi cui dovrà ispirarsi ogni singola carta dei servizi.

Art. 51

Forme di collaborazione

1. Il Comune collabora con gli altri Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.
2. Il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire sulla base di convenzioni l'utilizzo da parte di altri Enti Locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri Enti Locali al capitale di S.p.A. per lo svolgimento di servizi pubblici.
3. Nelle Convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite

Art. 53

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti del Comune con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 54

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi espressamente rivolte agli Enti Locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 55

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione finanziaria è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale, almeno triennale, considerato nei Documenti di programmazione dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale. Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, proposte nel corso dell'esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio Comunale stesso con la maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Il bilancio costituisce lo strumento essenziale del processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con i documenti di programmazione pluriennale. A tal fine la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale il progetto di bilancio, corredato da tutti gli allegati previsti dalla legge.
4. Il bilancio è approvato in coerenza con gli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 56 **Risultati di gestione**

1. I risultati di gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto della gestione del Comune costituito da tre distinte parti:
 - a) conto del bilancio;
 - b) stato del patrimonio;
 - c) conto economico.
2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione del Dirigente volta a confrontare i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione delle componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal Regolamento di contabilità.
4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio consolidato, redatto secondo i criteri dettati dalla legge e dai principi contabili, entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 57 **Controlli interni**

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs.-vo 18 agosto 2000. N. 267.
2. Spetta ai Regolamenti la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
3. Gli Uffici preposti al controllo di gestione provvedono a predisporre rapporti semestrali che danno conto del risultato della loro attività, informandone il Consiglio Comunale.

Art. 58

Collegio dei revisori dei conti – Attività del collegio

1. La composizione e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori sono disciplinati dalla legge. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori capacità di verifica e controllo rispetto a quelle previste dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
2. I Revisori dei Conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione.
3. I Revisori dei Conti non partecipano alle sedute della Giunta Comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 59

Revisione dello Statuto

1. La proposta di revisione è approvata con la maggioranza prevista dalla legge.
2. Le proposte di revisione respinte non possono essere ripresentate allo stesso Consiglio Comunale.
3. La proposta di revisione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio On Line per almeno 20 giorni consecutivi e deve essere notificata a tutti i Consiglieri Comunali almeno 30 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

Art. 60

Pubblicazione

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito internet del Comune di Civitavecchia, trasmesso alla Regione Lazio al fine della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.